عند الاطلاق لان الشارع اذا قال صل تعين عليه فعل الصلاة المشتملة على الافعال المعلومة الا ان يقترن ذلك بكلام يدل على ارادة الموضوع اللغوي فكذا يمين الحالف (وتتناول الصحيح منه) أي من الموضوع الشرعي لانه ممنوع من الفاسد بأصل الشرع فلا حاجة الى المنع من فعله باليمين (فمن حلف لا ينكح أو) حلف (لا يبيع أو) حلف (لا يشتري) والشركة شراء والتولية شراء والسلم والصلح على مال شراء (فعقد عقدا فاسدا) من نكاح أو بيع أو شراء (لم يحنث) لان البيع اذا أطلق لا يتناول الفاسد بدليل قوله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا وانما أحل الصحيح من البيع ويقاس عليه ما سواه من العقود ولا ان حلف لا يحج فحج حجا فاسدا قال في شرح المنتهى ومقتضى ما تقدم أن من حلف لا يبيع أو لا يشتري فباع أو اشترى بشرط خيار انه يحنث لانه بيع صحيح (لكن لو قيد الحالف يمينه بممتنع الصحة كحلفه لا يبيع الخمر) أو لا يبيع الحر (ثم باعه حنث بصورة ذلك) لتعذر حمل يمينه على عقد صحيح والحالف على الماضي والمستقبل في جميع ذلك سواء لان ما لا يتناوله الاسم في المستقبل لا يتناوله في الماضي

*(فصل * فان عدم الشرعي فالايمان مبناها العرف) والعرف هو ما اشتهر مجازه حتى غلب على حقيقته كالراوية فانها في العرف للمزادة وفي الحقيقة للجمل الذي يستقى عليه (فمن حلف لا يطأ امرأته) أو امته (حنث بجماعها) لان هذا هو المعنى الذي ينصرف اليه اللفظ في العرف وكذا اذا حلف على ترك وطء زوجته صار موليا (أو) حلف (لا يطأ) دارا (او) حلف (لا يضع قدمه في دار فلان حنث بدخولها راكبا أو ماشيا حافيا أو منتعلا) لان ظاهر حلفه ارادة الامتناع من دخولها فهو كما لو قال لا أدخلها فاذا دخلها على أي صفة كانت حنث لان المقصود من اليمين الامتناع *(تنبيه)* اذا حلف لا يدخل دارا فدخل مقبرة لا يحنث لانها لا تسمى دارا في عرف الناس (أو) حلف (لا يدخل بيتا حنث بدخول المسجد) لقوله تعالى في بيوت أذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه وقوله تعالى ان أول بيت وضع للناس (و) دخول (الحمام) لقوله صلى الله عليه وسلم بئس البيت الحمام رواه أبو داود وغيره (و) دخول (بيت الشعر) والادم والخيمة لان اسم البيت يقع عليه حقيقة وعرفا لقوله تعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا والخيمة في معنى بيت الشعر وعلم مما تقدم انه لا يحنث بدخول صفة الدار ودهليزها لان ذلك لا يسمى بيتا (و) من حلف (لا يضرب فلانة فخنقها أو نتف شعرها أو عضها حنث) لان قصده بذلك تألمها وقد آلمها لكن لو عضها للتلذذ ولم يقصد تألمها لم يحنث ولهذا لو حلف ليضربنها ففعل ذلك بر لوجود المقصود بالضرب وان ضربها بعد موتها لم يبر *(تتمة)* من حلف لا يشم الريحان فشم وردا أو بنفسجا أو ياسمينا أو زنبقا أو نسرينا أو نرجسا أو لا يشم وردا أو بنفسجا فشم دهنهما أو ماء الورد أو لا يشم طيبا فشم نبتا ريحه طيب كالخزامى حنث

*(فصل * فان عدم العرف رجع الى اللغة فمن حلف لا يأكل لحما حنث بكل لحم) كلحم السمك حتى بالمحرم من اللحم (كالميتة والخنزير) وكلحم الدب والنمر والعقاب والصقر والحية والفار ونحو ذلك (لا بما لا يسمى لحما) يعني ان من حلف لا يأكل لحما لا يحنث بأكل ما لا يسمى لحما (كالشحم ونحوه (كمخ وكبد وكلية وكرش ومصران وطحال وقلب والية ودماغ وقانصة وكارع ولحم رأس ولسان لان اطلاق اسم اللحم لا يتناول شيأ من ذلك ولان بائع الرؤس يسمى راسا لا لحاما ولان